Syddjurs Kommune
E-mail: byggeri@syddjurs.dk

Ebeltoft, den 2. August 2026

Vedr. Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft – Høringssvar – sagsnr. 25/22279

Foreningen til bevarelse af naturen og rekreative områder langs kysterne på Djursland har ved kommunens skrivelse af 22. juli 2026 modtaget ansøgningsmateriale fra Grobund vedrørende dispensation fra den gældende Lokalplan 140 for området ved Kaarsbergsvej 2.

Foreningen skal i den anledning fremkomme med følgende indsigelser:

1. **FORMALIA**
   Det fremgår af materialet, at det er Foreningen Grobund der ansøger om dispensation. Ved opslag i tingbogen fremgår det, at den juridiske ejer af ejendommen Kaarsbergsvej 2 er Den Almennyttige Fond Gældfri.
   Foreningen Grobund er som stifter af Den Almennyttige Fond Gældfri ifølge fondslovgivningen udelukket fra at optræde på fondens vegne, hvilket fondens ledelse udtrykkeligt har tilkendegivet overfor Civilstyrelsen aldrig sker.

   Allerede af den grund bør ansøgningen afvises.

2. **LOVLIGGØRELSE AF ANVENDELSEN**
   Der søges om dispensation fra Lokalplanens anvendelsesbestemmelser, som ifølge § 3.1 er: **"Industri og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og lagervirksomhed",** idet ansøger ønsker at anvende området til eventhaller, koncerter, private fester, udendørs musik, restauration, eventkøkken, fødevareboder, butikker, kunstboder, marked og publikumsophold.
   Vi mener, at ændringen i anvendelse er så væsentlig, at den kræver en ny lokalplan og en fuld offentlig planproces. Der er tale om anvendelse til helt andre brancher og branchegrupper, idet der er tale om handel, privat service, fødevarefremstilling og undervisning ctr. industri m.v..
   En dispensation kan kun meddeles, når den ikke strider imod lokalplanens principper. Lokalplanens formål og grundlæggende anvendelsesbestemmelser hører til disse principper.

   Der søges blandt andet om op til seks musikarrangementer om måneden, arrangementer frem til kl. 02.00, op til 500 personer, udendørs arrangementer samt 500 m2 til butik og servering. Der er tale om en tilbagevendende og omfattende anvendelse og ikke blot en enkelt mindre afvigelse.

   At en midlertidig, men dog mindre omfattende ordning har eksisteret i nogle år, er ikke et juridisk argument for en forlængelse og udvidelse af dispensationen. Tværtimod kan den ønskede "permanentgørelse" vise, at der nu kræves egentlig planlægning.

   Vi skal dermed også bestride kommunens ret til blot at forlænge den eksisterende dispensation i en periode på ½ år, som er sket for nylig.

   På baggrund af ovenstående mener vi således, at den ønskede ændring af anvendelsen af ejendommen er så omfattende, at den ikke lovligt kan godkendes ved den ønskede dispensation.

3. KOMMUNENS BESLUTNINGSGRUNDLAG

3.1. GENERELT

Hertil kommer, at ansøgningen er uklar og delvist modstridende, da materialet både omtaler lokale producenter, udefrakommende aktører, kunst, galleri, genbrug, samt madboder og andre steder kun Grobund-tilknyttede virksomheder.

Der mangler entydige definitioner af, hvad Grobund-tilknyttet betyder, hvor mange boder der må være, hvilke arealer det konkret omfatter, og hvilke aktiviteter der er permanente.
En dispensation skal være så præcis, at naboer, kommune og tilsynsmyndigheder kan fastslå, hvad der er tilladt. En åben og uklar tilladelse er vanskelig at håndhæve.

3.2. STØJDOKUMENTATIONEN ER UTILSTRÆKKELIG.

De fremlagte fotografier viser enkeltstående aflæsninger på et håndholdt lydmåleapparat, men dokumenterer ikke støjbelastningen ved naboerne under fuld og repræsentativ drift.

Der mangler blandt andet dokumentation for kalibrering, målemetode, måleperiode, baggrundsstøj, vejrforhold, mikrofonplacering, måleusikkerhed, tone- eller impulstillæg samt beregning ved relevante boliger.
Kommunen bør kræve en egentlig faglig støjrapport udført af en uvildig og kvalificeret støjsagkyndig ved realistiske driftsforhold.
Den samlede drift kan skabe støj fra gæster udendørs, råb og samtale, bildøre, motorer, taxaer, varelevering m.v. Et sluttidspunkt for musikken er derfor ikke nødvendigvis det samme, som at støjen ophører. Kommunen bør derfor vurdere den samlede drift før, under og efter arrangementerne.

3.3. PARKERING OG TRAFIK ER UTILSTRÆKKELIGT BELYST.

Ansøgningen nævner mindst 50 parkeringspladser samtidig med op imod 500 gæster. Da der ikke findes offentlig transport til stedet, må det formodes, at gæsterne ankommer i bil. Der skal desuden være plads til ansatte, musikere, bodholdere, leverandører, eksisterende virksomheder, handicapparkering, cykler og taxaer.

Det er således langt fra tilstrækkeligt med 50 parkeringspladser, hvorfor kommunen bør kræve en dokumenteret trafik- og parkeringsplan, herunder adgang for redningskøretøjer og vurdering af parkering ved Kaarsbergsvej og omkringliggende veje.

3.4. BRAND, FLUGTVEJE OG LOVLIG BYGNINGSANVENDELSE.

En tidligere industri- og lagerbygning kan ikke uden videre anvendes som forsamlingslokale til flere hundrede personer.

Der bør foreligge dokumentation for lovlig ændret anvendelse, brandklasse, brandstrategi, flugtveje og nødudgange, maksimal personbelastning, redningsberedskabets adgang, nød- og panikbelysning, tilgængelighed og køkkenets brandsikring.

En planlovsdispensation erstatter ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

4. GOVERNANCE

Som omtalt i punkt 1. FORMALIA er ansøgningen ikke fremsendt af den juridiske ejer af ejendommen - Den Almennyttige Fond Gældfri - , men af foreningen Grobund.

Ifølge fondens egne vedtægter og oplysninger til Civilstyrelsen udlåner den vederlagsfrit sine ejendomme og herunder også Kaarsbergsvej 2 til foreninger under Grobund og i dette tilfælde til Grobund Fabrik.

Det fremgår endvidere af oplysninger afgivet til Civilstyrelsen, at Grobund Fabrik videreudlejer lokaler og arealer til diverse operatører som Cris´ Pizza, Port 6, Cykel Simon, Grobund Højskole, Svampekompagniet, private festarrangører etc.

Der er således hverken sammenfald imellem dispensationsansøger, ejer af ejendommen eller de endelige brugere af ejendommen, hvorfor det er uklart, hvem der opnår dispensationen på ejendommen, og dermed hvem der har ansvaret for overholdelse af dispensationen, og hvem kommunen kan udstede påbud til, hvis dispensationen ikke overholdes.

De forskellige foreninger i "Grobund-imperiet" ledes ifølge deres egen hjemmeside af de på generalforsamlingerne valgte bestyrelser, som formentlig udskiftes løbende.
Der er således ikke en klar ledelsesstruktur og sikring af, at de relevante kompetencer til at administrere en så omfattende dispensation, som den ansøgte, løbende og stedse er til stede i foreningerne.

5. AFSLUTNING.

På det foreliggende grundlag bør Syddjurs Kommune ikke meddele den ansøgte dispensation. Udover at ansøgningen ikke er indgivet af den rette juridiske ejer af ejendommen, har den ansøgte anvendelse en sådan karakter, intensitet og permanent virkning, at kommunen først bør tage stilling til lokalplanpligt og til, om anvendelsen strider imod lokalplanens principper.

Subsidiært bør sagen udsættes, indtil der foreligger et fyldestgørende og uvildigt beslutningsgrundlag om støj, trafik, parkering, detailhandel, brandforhold, bygningsanvendelse, og den samlede belastning fra områdets aktiviteter. Hertil kommer, at ansvars- og governanceforholdene bør undersøges nærmere.

Foreningen til bevarelse af naturen og rekreative
områder langs kysterne på Djursland

Elsebeth Due Kjeldsen
Formand